P U T U S A N

Nomor 1189/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Joko Prayetno Alias Joko;
Tempat lahir	: Mabar;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 2 Januari 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Kelurahan; Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa Joko Prayetno Alias Joko ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2023;

Terdawka Joko Prayetno Alias Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1189/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PRAYETNO Alias JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PRAYETNO Alias JOKO dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
   - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebanyak Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO Alias JOKO pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOFYAN S, saksi RAINAT ARIS SINAGA, saksi M. SAFII, saksi ANGGRA FAJAR dan saksi DIDIT SUSANTO yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah warga kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri kemudian membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran rumput ditempat terdakwa tertangkap. Melihat hal tersebut, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menggambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa menunjukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada para saksi, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri. Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 076/IV/Pol-10009/ 2023 tanggal 12 April 2023 yang dilakukan penimbangan oleh IVO SARAGIH NIK. P. 92534 dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE NIK. P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik JOKO PRAYETNO Alias JOKO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2305/NNF/2023 tanggal 26-04-2023 (Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik JOKO PRAYETNO Alias JOKO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO Alias JOKO pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOFYAN S, saksi RAINAT ARIS SINAGA, saksi M. SAFII, saksi ANGGRA FAJAR dan saksi DIDIT SUSANTO yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah warga kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri kemudian membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran rumput ditempat terdakwa tertangkap. Melihat hal tersebut, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menggambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa menunjukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada para saksi, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri. Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 076/IV/Pol-10009/ 2023 tanggal 12 April 2023 yang dilakukan penimbangan oleh IVO SARAGIH NIK. P. 92534 dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE NIK. P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik JOKO PRAYETNO Alias JOKO berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2305/NNF/2023 tanggal 26-04-2023 (Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik JOKO PRAYETNO Alias JOKO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Safii, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa saksi bersama rekan lainya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Joko Prayetno Alias Joko pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa dan rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud, melihat terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah warga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRAYETNO ALIAS JOKO namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran rumput ditempat terdakwa tertangkap;

- Bahwa saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk menggambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Didit Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama rekan lainya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Joko Prayetno Alias Joko pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa dan rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud, melihat terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah warga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO PRAYETNO ALIAS JOKO namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dengan membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitaran rumput ditempat terdakwa tertangkap;
- Bahwa saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk menggambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap dari atas rumput dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri.
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebanyak Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap dari atas rumput dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DEDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan terhadap uang tunai sebesar Rp438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 076/IV/Pol-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dilakukan penimbangan oleh IVO SARAGIH NIK. P. 92534 dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE NIK. P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik JOKO PRAYETNO Alias JOKO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2305/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar POSITIF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Joko Prayetno Alias Joko. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa Joko Prayetno Alias Joko ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Pasar I Gang Famili Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan pada saat Terdakwa berada dihalaman belakang rumah warga menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap dari atas rumput dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas rumput yang saat itu terjatuh ketika terdakwa berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Dedi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di pinggir jalan Rumah Potong Hewan Gang Keramat Kel. Mabar Kec. Medan Deli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu gram dan uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 076/IV/Pol-10009/2023 tanggal 12 April 2023 telah dilakukan penimbangan oleh IVO SARAGIH NIK. P. 92534 dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE NIK. P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 2305/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Rl No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRAYETNO Alias JOKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
   - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H. dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)